五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 六、經營計畫書。 七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治措施計畫。但經本府環境保護局認定非屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、前項第九款所定公開說明會之會議紀錄、出席名	七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。 八、畜牧場設施配置圖與立面圖。 九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。 十、經本府環境保護局審查核准之污染防治措施計畫。但經本府環境保護局認定非屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。 十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。 十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。 十三、其他主管機關規定之文件。	

冊及錄音錄影等相關證明文件。但公開說明會於向區公所提出申請前尚未召開完竣者，得於主管機關核准農業用地作畜牧設施容許使用前補正。 十四、其他主管機關規定之文件。		
第六條　代處理禽畜糞業者申請新設置禽畜糞尿資源化設施，應具備下列條件： 一、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離一千公尺以上。 二、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 三、新設置禽畜糞尿資源化設施符合中央主管機關所定之設置標準及有關規定。	第六條　代處理禽畜糞業者申請新設置禽畜糞尿資源化設施，應具備下列條件： 一、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離一千公尺以上。 二、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高度實質圍牆。 三、新設置禽畜糞尿資源化設施符合中央主管機關所定之設置標準及有關規定。	鑒於畜牧設施所生外部成本及風險可能影響周遭環境，並由當地住民承擔進而引起反彈或抵制，故為衡平畜牧產業發展與當地住民環境利益，促進民眾參與及溝通討論，增訂第一項第四款申請新設置禽畜糞尿資源化設施應辦理公開說明會，及第二項第十款申請人應提送說明會相關證明資料供主管機關審查之規定，其餘款次遞移。

四、於新設置禽畜糞尿資源化設施所在地及相鄰之里，辦理至少一場公開說明會，並邀集里民參加。 新設置禽畜糞尿資源化設施之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向禽畜糞尿資源化設施所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人之國民身分證正反面影本。 三、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 四、禽畜糞尿資源化設施坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 五、經營計畫書。 六、禽畜糞尿資源化設施位置圖，並標明前項第一款所列之處所。 七、禽畜糞尿資源化設施配置圖與立面圖。	新設置禽畜糞尿資源化設施之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向禽畜糞尿資源化設施所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查： 一、已填具之申請書。 二、負責人之國民身分證正反面影本。 三、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。 四、禽畜糞尿資源化設施坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。 五、經營計畫書。 六、禽畜糞尿資源化設施位置圖，並標明前項第一款所列之處所。 七、禽畜糞尿資源化設施配置圖與立面圖。 八、主要設施說明書。 九、禽畜糞尿資源化設施周界最短距離符合前項第一款之證明文件。	

八、主要設施說明書。 九、禽畜糞尿資源化設施周界最短距離符合前項第一款之證明文件。 十、前項第四款所定公開說明會之會議紀錄、出席名冊及錄音錄影等相關證明文件。但公開說明會於向區公所提出申請前尚未召開完竣者，得於主管機關核准農業用地作畜牧設施容許使用前補正。 十一、其他主管機關規定之文件。	十、其他主管機關規定之文件。	

臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第三條、第五條、第六條修正草案條文

第　三　條　　本自治條例用詞，定義如下：

一、家畜：指牛、羊、馬、豬、鹿、兔或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。

二、家禽：指雞、鴨、鵝、火雞或其他經畜牧法中央主管機關指定之動物。

三、畜牧場：指飼養家畜、家禽達畜牧法中央主管機關指定規模之場所。

四、禽畜糞尿資源化設施：指禽畜糞堆肥場或畜牧糞尿水處理設施。

五、新設置畜牧設施，指下列設施：

（一）新設置畜牧場：指本自治條例公布施行後新設置申請畜牧設施容許使用之畜牧場。

（二）新設置禽畜糞尿資源化設施：指代處理禽畜糞業者於本自治條例公布施行後，申請畜牧設施容許使用之禽畜糞尿資源化設施。

六、動物福利措施：指有助於減少動物緊迫，或增進動物福祉而設置畜牧設施或友善生產系統等措施。

第　五　條　　申請新設置畜牧場登記，應具備下列條件：

一、負責人或主要管理人員須具有職業學校以上畜牧、獸醫或畜牧獸醫科系畢業，或曾受各級政府機關辦理或委辦之畜牧專業訓練一個月以上有結業證明書，或具有二年以上現場工作經驗經鄉（鎮、市、區）公所證明其資格者。

二、土地屬依法可作畜牧設施使用者；畜牧設施使用之土地面積不超過畜牧場土地總面積百分之八十；有建築物者依法領有建築執照。

三、設置畜禽廢污處理設備，並符合環保法令規定之標準。但取得本府環境保護局同意委託代處理業處理廢污之證明或有足夠土地還原畜牧廢污經本府環境保護局認可者，得免設置。

四、主要畜牧設施符合畜牧法中央主管機關所定之設置標準。

五、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離四百公尺以上。但上列建物總數在三戶以下並設置一年以上者，不在此限。

六、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高

度實質圍牆。

七、設置由主管機關公告有助於提升環保節能及生物安全相關設施。

八、本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。

九、於新設置畜牧場所在地及相鄰之里，辦理至少一場公開說明會，並邀集里民參加。

新設置畜牧場之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，檢附下列相關文件一式三份，向畜牧場所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查：

一、已填具之申請書。

二、負責人及主要管理人員之國民身分證正反面影本。

三、前項第一款所定資格之證明文件。

四、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。

五、畜牧場坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。

六、經營計畫書。

七、畜牧場位置圖，並標明前項第五款所列之處所。

八、畜牧場設施配置圖與立面圖。

九、主要畜牧設施說明書。如有計畫採用符合畜牧法中央主管機關公告之動物福利措施，並得說明之。

十、經本府環境保護局審查核准之污染防治措施計畫。但經本府環境保護局認定非屬應提污染防治措施計畫者，免予檢附。

十一、農業事業廢棄物之處理及再利用計畫。

十二、畜牧場周界最短距離符合前項第五款之證明文件。

十三、前項第九款所定公開說明會之會議紀錄、出席名冊及錄音錄影等相關證明文件。但公開說明會於向區公所提出申請前尚未召開完竣者，得於主管機關核准農業用地作畜牧設施容許使用前補正。

十四、其他主管機關規定之文件。

第　六　條　　代處理禽畜糞業者申請新設置禽畜糞尿資源化設施，應具備下列條件：

一、距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院及其他經主管機關公告之處所周界最短距離一千公尺以上。

二、周界設置至少一點五公尺寬度之隔離綠帶，及至少一公尺高

度實質圍牆。

三、新設置禽畜糞尿資源化設施符合中央主管機關所定之設置標準及有關規定。

四、於新設置禽畜糞尿資源化設施所在地及相鄰之里，辦理至少一場公開說明會，並邀集里民參加。

新設置禽畜糞尿資源化設施之負責人申請農業用地作畜牧設施容許使用，應檢附下列相關文件一式三份，向禽畜糞尿資源化設施所在地之區公所提出，經區公所初審符合規定後，函送主管機關審查：

一、已填具之申請書。

二、負責人之國民身分證正反面影本。

三、土地使用同意書。但土地為申請人單獨所有者，免附。

四、禽畜糞尿資源化設施坐落之最近一個月內土地登記謄本及地籍圖謄本。

五、經營計畫書。

六、禽畜糞尿資源化設施位置圖，並標明前項第一款所列之處所。

七、禽畜糞尿資源化設施配置圖與立面圖。

八、主要設施說明書。

九、禽畜糞尿資源化設施周界最短距離符合前項第一款之證明文件。

十、前項第四款所定公開說明會之會議紀錄、出席名冊及錄音錄影等相關證明文件。但公開說明會於向區公所提出申請前尚未召開完竣者，得於主管機關核准農業用地作畜牧設施容許使用前補正。

十一、其他主管機關規定之文件。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府農業局 函

地址：730201臺南市新營區民治路36號
承辦人：陳耿修
電話：06-6322231#5068
電子信箱：sugorchen@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年5月29日
發文字號：南市農畜字第1140789954號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(39510_0789954A00_ATTCH1.pdf)

裝

主旨：檢送本局114年5月19日召開「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第三條、第五條、第六條修正草案公聽會會議紀錄（逐字稿）1份，請查照。

訂

說明：依據臺南市自治條例制定（修正）作業流程辦理。

線

正本：立法委員陳亭妃國會辦公室、臺南市政府法制處、臺南市政府民政局、臺南市各區公所、臺南市養豬協進會、臺南市養雞協會、臺南市養雞發展協會、臺南市養鴨協會、臺南市蛋雞協進會、臺南市養鹿協會、臺南市第三養豬合作社、臺南市第八養豬合作社、臺南市白河養豬生產合作社、保證責任臺南市養鹿生產合作社、台灣肉牛產業發展協會、臺南市各區農會、邱議長莉莉、林副議長志展、蔡議員育輝、趙議員昆原、王議員宣貿、李議員宗翰、沈議員家鳳、方議員一峰、蔡蘇議員秋金、謝議員舒凡、陳議員昆和、蔡議員秋蘭、陳議員秋宏、尤議員榮智、吳議員通龍、周議員奕齊、李議員文俊、余議員杞青、李議員偉智、陳議員碧玉、郭議員信良、郭議員清華、李議員中岑、蔡議員麗青、邱議員昭勝、黃議員麗招、林議員燕祝、林議員冠維、朱議員正軒、李議員鎮國、陳議員秋萍、黃議員肇輝、楊議員中成、陳議員怡珍、沈議員震東、蔡議員宗豪、許議員至椿、周議員嘉韋、林議員美燕、林議員依婷、蔡議員淑惠、盧議員崑福、李議員啓維、周議員麗津、曾議員培雅、曾議員之婕、王議員家貞、蔡議員筱薇、李議員宗霖、杜議員素吟、吳議員禹寰、郭議員鴻儀、鄭議員佳欣、陳議員皇宇、Ingay Tali穎艾達利議員、施余興望Tjakumay Tagaw 議員

副本：臺南市議會(含附件)、本局畜產科(含附件) 電子公文交換章 2025/05/29 15:40:02

法規委員會　114/05/29

1140003781

臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第三條、第五條、第六條修正草案公聽會會議紀錄

壹、時間：中華民國 114 年 5 月 19 日(星期一)上午 9 時 30 分至 11 時 30 分

貳、地點：曾文市政願景園區致遠樓 5 樓國際會議廳

參、主席：吳代理副局長威達

記錄：陳耿修

肆、出、列席單位及人員：詳簽到表

伍、進行程序：

一、引言

二、修正草案說明

三、意見表示與回應

四、結語

備註：附錄一、公聽會逐字紀錄

附錄二、台南市養豬協進會書面意見

附錄一、公聽會逐字紀錄

一、引言：

主席：(吳代理副局長威達)

現在公聽會開始，這位是農業局畜產科的徐科長，我自我介紹一下，我現在是農業局代理副局長，也介紹今天出席的幾位來賓，市議會專門委員，法制處處長及二位同仁李科長與承辦呂科員。接下來介紹議座代表，沈家鳳議員服務處的沈主任、陳昆和議員服務處的蔡祕書、尤榮智議員服務處的毛祕書、吳通龍議員服務處的蔡特助、陳亭妃立委黃秘書。

今天通知的還有一些產業代表，我們剛剛也看到有幾位好朋友，都是我們產業團體的幹部，同時也有通知公所的人員參加，還有農會相關的人員參加，今天也有一些農民有來參加，我們就正式來開始。

今天我們最主要是「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第 3 條、第 5 條、第 6 條修正草案的公聽會，修正草案程序也正在進行當中，後續將送至議會審查，那修正的理由是因為畜牧場在設置過程，會遇到地方民眾的一些意見，雖然針對畜牧場設置距離我們訂有一些規範，不過還是會有民眾有一些建議，所以我們希望能夠在雙贏立場上去溝通，也希望新畜牧場能夠徵求相關人員的意見，不過因為沒有具體的、法治的程序，所以有決議，將溝通的過程能夠比較明確化的訂定至自治條例中，那先請徐科長具體說明一下，之後各位有任何的意見，我們會逐字紀錄納入意見，一併送至議會，各位假如沒有意見，我們就開始，由徐科長先做說明。

二、修正草案說明：

徐科長幸君：

主席、處長，議員代表、產業團體代表，還有公所同仁以及有關心這個議題的民眾大家好：

我們今天針對的是「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第 3 條、第 5 條及第 6 條修正草案而召開的公聽會，這個緣起是我們當時在議會做了新設置畜牧設施管理自治條例執行現況及檢討的專案報告，議員們針對這個部分了解之後，覺得我們為了要兼顧環境品質，還要增進民眾參與及促進溝通討論的話，要我們訂出溝通的對象以及範圍，也避免畜牧業者無所適從，在這樣的前提下，我們擬定了目前要修訂的第 5 條、第 6 條的修正草案，第 3 條是針對我們禽畜糞尿資源化設施的定義，再做修正，以上報告，謝謝。